



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

ACUERDO de 18 de septiembre de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Burgos, relativo a la aprobación definitiva del documento refundido del estudio de detalle para la implantación de una unidad de suministro de combustibles y autolavado en el parque comercial Arlanzón, carretera Madrid-Irún n.º 2, promovido por «Parque Comercial Arlanzón-Burgos, S.L.». Expte.: 4/2025 EST-PGOU.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en sesión celebrada el 19 de marzo de 2026, acordó aprobar inicialmente el documento refundido del Estudio de detalle para implantación de unidad de suministro de combustibles y autolavado en Parque Comercial Arlanzón, Ctra. Madrid-Irún 2, Burgos promovido por Parque Comercial Arlanzón-Burgos S.L., y someter este asunto a información pública de un mes, mediante publicación de anuncios en los medios de difusión correspondientes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios preceptivos.

El citado anuncio se publicó en la página web del Ayuntamiento el día 24 de marzo de 2026, en el B.O.C. y L. n.º 59 el día 26 de marzo de 2026, en la prensa local el día 31 de marzo de 2026.

Vencido el plazo de información pública se ha comprobado que no se ha recibido ningún escrito de alegaciones particulares.

Solicitados los informes sectoriales, se han recibido en el Registro General del Ayuntamiento primero y en la Gerencia de Urbanismo, después, los siguientes informes:

- Informe favorable remitido por la Dirección General de Aviación Civil (Secretaría General de Transportes y Movilidad), con fecha de registro general de entrada en el Ayuntamiento el día 29 de mayo de 2026.
- Informe favorable remitido por la Confederación Hidrográfica del Duero, con fecha de registro general de entrada en el Ayuntamiento el día 14 de abril de 2026.
- Informe remitido por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del territorio y Urbanismo), con registro de entrada en el Ayuntamiento el día 12 de mayo de 2026, indicando que «procede seguir con la tramitación del Estudio de Detalle para la implantación de una unidad de suministro de combustibles y de autolavado en el parque comercial Arlanzón, en la Ctra Madrid- Irún, 2, promovido por Parque Comercial Arlanzón-Burgos S.L. En el documento se debe subsanar lo indicado antes de la aprobación definitiva.»

- Informe favorable remitido por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, con fecha de registro general de entrada en el Ayuntamiento el día 20 de mayo de 2026.

Ni la Subdelegación del Gobierno ni la Diputación de Burgos han emitido informe.

Con fecha 9 de junio de 2026 se trasladaron al promotor del expediente los informes sectoriales emitidos a fin de que procediese a dar cumplimiento a las prescripciones señaladas en el informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, consistentes en la corrección de la referencia normativa relativa a accesibilidad.

El mismo día 9 de junio de 2026, con RGE 49378, se presenta en el Ayuntamiento de Burgos un nuevo documento refundido del Estudio de Detalle.

Con fecha 11 de junio de 2026 la Arquitecta municipal de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda emite informe concluyendo «que tanto el objeto como el contenido del Estudio de Detalle pueden considerarse correctos en lo que afecta al planeamiento, y que se han atendido las cuestiones señaladas en el informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, por lo que el documento presentado puede ser informado favorablemente para su aprobación definitiva».

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Vistos el artículo 52.4 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el artículo 153 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Considerando que se han recabado los preceptivos informes sectoriales y habiendo transcurrido los plazos previstos en las mencionadas normas, nada obsta para elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo dictamen del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, la propuesta de aprobación definitiva del documento refundido del Estudio de detalle para implantación de unidad de suministro de combustibles y autolavado en Parque Comercial Arlanzón, Ctra. Madrid-Irún 2, Burgos promovido por Parque Comercial Arlanzón-Burgos S.L. presentado en el Ayuntamiento con fecha 9 de junio de 2026 con RGE 49378 al reunir dicho documento los requisitos formales y de fondo necesarios para ello.

Por todo cuanto antecede, se propone someter al Excmo. Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo dictamen del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, el siguiente Acuerdo:

Primero.– Aprobar definitivamente el documento refundido del Estudio de detalle para implantación de unidad de suministro de combustibles y autolavado en Parque Comercial Arlanzón, Ctra. Madrid-Irún 2, Burgos promovido por Parque Comercial Arlanzón-Burgos S.L. presentado en el Ayuntamiento de Burgos con fecha 9 de junio de 2026 con RGE 49378.

Segundo.– Notificar el presente acuerdo al promotor y de conformidad con el artículo 61.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, notificarlo asimismo a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, remitiéndoles un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital y solo a esta última, además, un ejemplar diligenciado del instrumento aprobado.

Tercero.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de antedicha norma, publicar el presente acuerdo en la página web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Castilla y León. A efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como anexo al acuerdo se publicarán en el BOCYL la memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo como tales exclusivamente los documentos escritos de carácter normativo; asimismo se publicará una relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado. Asimismo, de conformidad con el artículo 175.5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo y como anexo al mismo antedicha documentación. En todo caso, el documento a publicar como consecuencia de esta aprobación, debe cumplir el requisito sobre ocultación de datos sujetos a protección por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Cuarto.– Facultar al Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda y en caso de ausencia, vacante o impedimento al Vicepresidente, para la firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a efecto este Acuerdo.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-administrativo, en aplicación del Art. 8.1, párrafo final de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de conformidad con el Art 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que estime procedentes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61.2 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en redacción dada al precepto por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

Burgos, 28 de septiembre de 2026.

*El Gerente Municipal de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda,
Fdo.: FERNANDO INÉS GALLO*

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE DETALLE:**1. MEMORIA INFORMATIVA**

- 1.1 Encargo y redactor
- 1.2 Antecedentes y objeto
- 1.3 Descripción de la parcela y ámbito del estudio de detalle
- 1.4 Determinaciones básicas del planeamiento
 - 1.4.1. Ordenación de la Parcela Comercial
 - 1.4.2. Ordenación de la Subparcela 2 para Uso de Unidad de Suministro de Combustible y Autolavado0
- 1.5 Marco legal0

2. MEMORIA VINCULANTE

- 2.1 Justificación de la conveniencia y objetivos del estudio de detalle
- 2.2 Determinaciones de la ordenación vigente
- 2.3 Descripción de la ordenación propuesta
 - 2.3.1. Ordenación
 - 2.3.2. Solución de accesos
 - 2.3.3. Coherencia con el Planeamiento General
- 2.4 Análisis de otras consecuencias de la ordenación propuesta
 - 2.4.1. Servicios urbanos / Infraestructuras disponibles
 - 2.4.2. Protección ciudadana de Castilla y León
 - 2.4.3. Servidumbres Aeronáuticas
 - 2.4.4. Legislación en materia de ruido
 - 2.4.5. Patrimonio Cultural
 - 2.4.6. Redes de Comunicaciones Electrónicas
 - 2.4.7. Impacto de Género
 - 2.4.8. Evaluación Ambiental de Planes



2.5 Resumen ejecutivo

2.5.1.Ámbito de la nueva ordenación

2.5.2.Objeto

2.5.3.Suspensión de Licencias

2.5.4.Otras consideraciones

3. PLANOS

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2. MEMORIA VINCULANTE

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN - CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE

La subparcela objeto del presente Estudio de Detalle se ubica en parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado regulado por la Norma Zonal GEC “Grandes Establecimientos Comerciales” en su grado 2 y nivel “a” a efectos de régimen de ocupación.

Al ordenarse en la parcela un Gran Establecimiento Comercial se definen en la misma los parámetros máximos de superficie comercial a desarrollar y su dotación mínima de aparcamientos en base a la Licencia Comercial concedida.

Además de las edificaciones de uso productivo, Edificios 1 y 2, actualmente en ejecución según Licencia de Obras concedida, se pretende implantar en la zona de la superficie identificada como subparcela 2 del Proyecto de Ejecución y Licencia Comercial, una “Unidad de Suministro” con dos surtidores complementada con zona de autolavado.

Se entiende como “Unidad de Suministro” aquella instalación de venta al público de gasolinas, gasóleos y lubricantes que cuenten con menos de 2 surtidores. Esta instalación se incluye dentro del uso “Servicios de Automóvil” y tanto éste, como el uso industrial “Instalaciones Auxiliares del Automóvil – Autolavado”, que complementará la “Unidad de Suministro” propuesta son usos admitidos en suelo urbano consolidado en el ámbito de normas zonales cuyo uso característico sea productivo industrial o comercial como es el caso.

Se considera conveniente la redacción del presente Estudio de Detalle ya que el PGOU de Burgos, en su artículo 65, requiere la tramitación de un Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes y solución de accesos en los casos en que se proyecte la implantación de una “Unidad de Suministro”, artículo al que también se remite el uso de autolavado según artículo 43.

El Estudio de Detalle se redacta exclusivamente sobre el ámbito de la subparcela 2 de la parcela comercial y la implantación de la unidad de Suministro y la instalación auxiliar de autolavado en ella requerirá, para la concesión de su Licencia de Edificación, la aprobación del presente Estudio de Detalle.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.2 DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN VIGENTE

La ordenación vigente para la parcela es la establecida en el PGOU de Burgos, Norma Zonal “GEC” en su grado “2” y nivel “a”.

La propuesta de ordenación de la parcela atiende a los condicionantes establecidos en la Licencia Comercial concedida y a la Licencia de Obras obtenida para la construcción de los Edificios 1 y 2 dentro de la parcela comercial y la urbanización de los espacios libres de parcela.

La ordenación de la subparcela 2 para la implantación de la “Unidad de Suministro” y “Auxiliar del Automóvil-Autolavado” deberá atender tanto a los condicionantes anteriores como a los condicionantes particulares que para el uso concreto de “Unidad de Suministro y Autolavado” establece el PGOU de Burgos.

Según esto se atenderá a los siguientes parámetros establecidos para la totalidad del Parque Comercial:

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

- a) En lo referente a las superficies comerciales máximas, se atenderá a las permitidas como máximas en la Licencia Comercial y que son:

CUADRO SUPERFICIES Y USOS PARQUE COMERCIAL ARLANZON								
	OPERADOR	USO	Actividad	Planta	Superficies Construidas	Superficies Útiles	Sup Almacenamiento y núcleos (25%)	Sup Venta (75%)
EDIFICIO 1	LC1	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	Comercio de Alimentación	PB	2.010,00	1.976,00	494,00	1.482,00
	LC2	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	Venta Muebles	PB	1.296,00	1.274,00	318,50	955,50
	LC3	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Pequeño Comercio	Venta Colchones	PB	300,00	289,00	72,25	216,75
	LC4	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	Comercio Textil	PB	1.000,00	980,00	245,00	735,00
	LC5	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	Venta artículos y comida mascotas	PB	748,00	727,00	181,75	545,25
	LC6	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	Productos sin especificar	PB P1	88,00 1.846,00	1.891,00	472,75	1.418,25
TOTALES EDIFICIO 1		Productivo - Comercial - Gran Superficie - Complejo Comercial			7.288,00	7.137,00	1.784,25	5.352,75
EDIFICIO 2	Subparcela 1 Ocupación estimada de edificio 70%	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	Menaje, Complementos, Bricolaje		823	800,00	200,00	600,00
*	EDIFICIO 3	Subparcela 2 Ocupación estimada de edificio 70%	Productivo - Terciario Recreativo - Categoría 2		400	380,00		0,00
TOTAL SUPERFICIES					8.511,00	8.317,00		5.952,75
					M2 CONSTRUIDOS	M2 UTILES		M2 SUP. VENTA

* Parámetros iniciales del Edificio 3 donde se ordenará la implantación de una Unidad de Suministro de Combustibles mediante el presente Estudio de Detalle.

Así mismo, en la Licencia Comercial se establecía la dotación mínima de aparcamientos en base a esa superficie máxima comercial según lo siguiente:

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
--	--	--

CUADRO DOTACION MAXIMA APARCAMIENTOS PARQUE COMERCIAL ARLANZON											
OPERADOR	USO	Dotación Aparcamiento Vehículos SEGUN NORMA TECNICA URBANISTICA SOBRE EQUIPAMIENTO COMERCIAL	Dotación Aparcamiento Vehículos SEGUN PGOU	Dotación Aparcamiento Bicicletas SEGUN PGOU	Sup. Const.	Sup. Útil	Sup. Max. Venta (75%)	Provisión Puertos de Trabajo (Turno)	PLAZAS VEHICULOS NECESARIAS SEGUN NORMA TECNICA	PLAZAS VEHICULOS NECESARIAS SEGUN PGOU	PLAZAS BICIS NECESARIAS SEGUN PGOU
EDIFICIO 1	LC1	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	5 plazas c/100m ² SV + 0,06/100m ² SV a partir de 1.000 m ²	1 plaza c/300m ² SV + 1 plaza c/15 empleos	2.030,00	1.976,00	1.482,00	10	146	15,11	5,94
	LC2	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	5 plazas c/100m ² SV + 0,06/100m ² SV a partir de 1.000 m ²	1 plaza c/300m ² SV + 1 plaza c/15 empleos	1.296,00	1.274,00	955,50	7		9,56	4,13
	LC3	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Pequeño Comercio	5 plazas c/100m ² SV + 0,06/100m ² SV a partir de 1.000 m ²	1 plaza c/300m ² SV + 1 plaza c/15 empleos	300,00	288,00	216,75	2		2,17	1,72
	LC4	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	5 plazas c/100m ² SV + 0,06/100m ² SV a partir de 1.000 m ²	1 plaza c/300m ² SV + 1 plaza c/15 empleos	1.000,00	980,00	735,00	6		7,35	3,45
	LCS	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	5 plazas c/100m ² SV + 0,06/100m ² SV a partir de 1.000 m ²	1 plaza c/300m ² SV + 1 plaza c/15 empleos	748,00	727,00	545,25	3		5,45	2,82
	LC6	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	5 plazas c/100m ² SV + 0,06/100m ² SV a partir de 1.000 m ² (Predominante edificio)	1 plaza c/300m ² SV + 1 plaza c/15 empleos	1.934,00	1.891,00	1.438,25	9		17,74	5,73
TOTALES EDIFICIO 1					7.288,00	7.187,00	5.352,75	37,00	146	61	24
EDIFICIO 2	Subparcela 1 Superficie comercial en entorno VPS	Productivo - Comercial - Comercio de proximidad - Superficies Medias	2 plazas / 100m ² construidos	1 plaza c/100m ² SV + 0,06/100m ² SV a partir de 1.000 m ²	823,00	800,00	600,00	4	16	6,00	3,00
TOTAL PLAZAS APARCAMIENTOS EDIFICIO 2									16	6	3
EDIFICIO 3	Subparcela 2 Superficie comercial en entorno VPS	Productivo - Terciario No comercial - Categoría 2	2 plazas / 100m ² construidos	2 plazas / 100m ² construidos	400,00	392,00	0,00	<15	8	8,00	1,00
TOTAL PLAZAS APARCAMIENTOS EDIFICIO 3									8	8	1
Ámbito Estudio Detalle											
TOTAL PLAZAS APARCAMIENTO PARCELA COMERCIAL									170	75	28

Dotación de aparcamientos

Para una superficie total construida de 8.511 m² la dotación mínima de plazas exigidas por la normativa comercial será de **170 plazas**.

Las plazas de aparcamiento, 193 proyectadas, atienden a las definidas en Licencia Comercial donde aun considerándose que las plazas destinadas para recarga de vehículos eléctricos (8) no están disponibles de manera indiscriminada, resulta una dotación superior a la mínima exigida por Normativa (170). Dentro de esta dotación existirán 6 plazas accesibles cumpliendo el ratio de 1 cada 33 tal y como establece el CTE-DB-SUA.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN - CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
--	--	--

Tal como se acuerda y justifica en la Licencia Comercial concedida, la dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas se realiza atendiendo al PGOU, atendiendo tanto a superficies máximas de venta como a la previsión de empleados, entendiéndose que se adecúa a las necesidades reales de implantación y que la dotación necesaria, 28 plazas, se sitúan en espacios cercanos a los accesos de los establecimientos futuros.

Por lo tanto, la dotación del Parque Comercial es:

- 179 Plazas Vehículos normales.
- 6 Plazas Adaptadas para personas con movilidad reducida. ($\geq 1p/33$)
- 8 Plazas Recarga vehículos eléctricos. ($\geq 1p/40$)
- 28 Plazas Bicicletas.

b) En cuanto a la Ordenación de la parcela comercial, se atenderá a la Norma Zonal GEC - Grado2a según el siguiente cuadro:

Parámetro	NORMATIVA PGOU Norma Zonal GEC - Grado 2a		PROYECTO
Parcela mínima	Superficie mínima:	$\geq 1.500 \text{ m}^2$	15.992,83 m ²
Ocupación	50% s/ rasante 100% bajo rasante	7.996,45 s/ rasante 15.992,89 bajo rasante	6.665 s/ rasante 0,00 bajo rasante
Edificabilidad	2 m ² /m ² parcela neta H _{max} : 6 plantas H _{libre} plantas: 4 m (mínimo)	31.985,78m ² H _{max} : 6 plantas H _{libre} plantas: 4 m (mínimo)	8.511 m ² PB+P1 H $\geq 4 \text{ m}$
Posición respecto a linderos laterales y fondo	H/2 (min. 3m).		$\geq H/2$ (min. 3m)
Separación de la fachada a la alineación	La mayor de: H del edificio desde fachada opuesta. H/2 del edificio desde eje de vial.		$\geq H/2$ del edificio desde eje de vial.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN - CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

- c) En lo que respecta al uso de “Unidad de Suministro” y auxiliar de Autolavado, se deberá atender a las condiciones que para este uso establece el PGOU de Burgos y que es:

CONDICIONES DEL PGOU DE BURGOS PARA UNIDAD DE SUMINISTRO (≤3 SURTIDORES) Y AUXILIAR DEL AUTOMÓVIL - AUTOLAVADO		
Parámetro	PGOU de Burgos	
Parcela mínima	Máximo 2 surtidores	≤ 250 m ²
Edificabilidad Máxima y usos	Edificio de Servicio Máximo 2 surtidores	Edificabilidad ≤ 20 m ² Uso: Exclusivo sin uso público y/o aseo
Condiciones de la edificación		Plantas: PB H _{max} : 4,5 m H _{min} piso: 3,00 m
Marquesina Protección Surtidores	Máximo 2 surtidores	H ≤ 5,50 m
Dotación Aseos Públicos		1 aseo
Ajardinamiento		≥ 10% de sup. Parcela afectada
Dotación Aparcamiento		3 plazas de características adaptadas
Dotación Aparcamiento	Autolavado	3 plazas/ud Autolavado

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

Tal como establece el PGOU de Burgos, para la implantación pretendida de una “Unidad de Suministro” y autolavado se requiere la tramitación de Estudio de Detalle para la **ordenación de volúmenes y solución de accesos**.

Al integrarse los nuevos usos pretendidos dentro de un Parque Comercial donde se han establecido, en base a su Licencia Comercial, las condiciones de superficies máximas y dotación de aparcamientos así como la justificación de sus accesos rodados y peatonales, la Ordenación propuesta en el presente Estudio de Detalle atenderá a que no se rebasan las condiciones de la Licencia Comercial y así mismo que la Ordenación cumpla con las condiciones que para la Normal Zonal aplicable a la parcela así como las condiciones que para el uso establece el PGOU de Burgos vigente.

2.3.1. **Ordenación**

2.3.1.1. **Alineaciones y Rasantes**

El Estudio de Detalle no altera las rasantes definidas y en ejecución del Parque comercial donde se implantará el uso y que comunican a nivel con los espacios libres de edificación de la Parcela Comercial.

Las alineaciones de la subparcela 2 definida en Proyectos previos se adapta con el presente Estudio de Detalle a las necesidades de los nuevos usos sin alterar en ningún caso las alineaciones máximas edificatorias de la parcela.

Tanto la edificación propuesta para el uso de “Unidad de Suministro” como la marquesina de protección de los surtidores y aquellos espacios delimitados y cubiertos por estructuras ligeras y desmontables de los espacios de autolavado y aspiradores cumplen los retranqueos establecidos en el PGOU de Burgos según su Norma Zonal GEC.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN - CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.3.1.2. Ocupación

La edificación propuesta, e incluso elementos auxiliares como marquesinas y boxes de autolavado y aspiradores se ubican dentro de las líneas de retranqueo de la Norma Zonal aplicable sin superar la ocupación máxima asignada a la parcela de 400 m², siendo las superficies ocupadas para las actividades pretendidas las siguientes:

- Marquesina Unidad Suministro: 86,40 m²
- Caseta Auxiliar Unidad Suministro: 20,00 m²
- Aparcamiento 54,00 m²
- Depósito Enterrado de Combustibles: 48,43 m²
- Subtotal Unidad Suministro..... 208,83 m²**
- Caseta Auxiliar Autolavado: 30,58 m²
- Boxes Autolavado: 98,64 m²
- Box Aspiradoras. 35,42 m²
- Subtotal Autolavado 164,64 m²**
- TOTAL SUPERFICIES OCUPADAS 373,47 m²**

2.3.1.3. Posición del Volumen Edificado

La posición de la edificación se establecerá en función e su altura (m) en relación con la alineación exterior, con edificación colindante si fuera el caso y con los linderos de la parcela. Según esto, el volumen edificado se posicionará de la siguiente manera:

- **Lindero Este (Vial principal-Acceso):** La separación del plano de fachada ha de ser H/2 de la altura de la edificación medida desde el eje de la calle ya que no existe edificación en la alineación opuesta de la calle.

La edificación propuesta cuenta con altura máxima de 4,50 m según norma zonal, el retranqueo a la alineación (H/2) es menor que la del eje de calle a la alineación por lo que el edificio podría apoyarse en la alineación.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN - CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

- **Lindero Oeste (fondo) y Sur:** La subparcela donde se pretende la implantación de “Unidad de Suministro” y Autolavado se ubica al noreste de la parcela comercial no viéndose afectada por retranqueos a estos linderos ya que dan frente a espacios libres de la parcela comercial.
- **Lindero Norte:** A lindero Norte, lindero lateral, se debe contar con una distancia de $H/2$ de la altura del edificio o un mínimo de 3 m.

Tanto la edificación propuesta como elementos auxiliares del uso de autolavado y aspiradores respetan dicho retranqueo mínimo.

2.3.1.4. Ordenación Interior

La entrada a la “Unidad de Suministro” y Autolavado se realiza desde el interior de la Parcela Comercial y cercana a sus accesos.

El acceso a este uso conduce directamente hacia los dos surtidores ubicados en sus correspondientes isletas y a cada lado de ambas se posicionarán los carriles de abastecimiento a los vehículos, todos ellos protegidos por una marquesina superior, altura libre 5,50 m máximo. En el acceso a la unidad de suministro se ubican tres plazas de aparcamiento, dotacionales al uso y de características dimensionales como adaptadas, y en el lateral de las isletas de surtidores se habilita una superficie para el servicio de aire y agua de la Unidad de Suministro.

Tras la zona de repostaje, se ubica la caseta auxiliar para la unidad de suministro incluyendo aseo adaptado dotacional y donde el volumen edificatorio se posicionará alineado con el límite Oeste de la subparcela y adosado al mismo, contemplando un único volumen, se ubicará caseta auxiliar para el Autolavado.

En el lateral del volumen edificado de las edificaciones auxiliares y tras éstas se posicionarían plazas de aparcamiento dotacionales del autolavado, una en posición de lavado y dos en espera, lo que suponen 9 plazas para las tres unidades de autolavado propuestas según normativa, y los espacios cubiertos destinados a la zona de aspiradores y boxes.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.3.1.5. Edificabilidad

Tanto la Licencia Comercial como el Proyecto de Ejecución del Parque Comercial reservaban una ocupación y edificabilidad para la Subparcela 2, de 400 m², y una altura máxima de 6,00 m, parámetros que no se verán superados debido a las condiciones de uso de la unidad de suministro y la propuesta del Estudio de Detalle para el uso auxiliar de Autolavado.

- Caseta Auxiliar Unidad Suministro:..... 20,00 m²
- Caseta Auxiliar Autolavado:..... 30,58 m²
- TOTAL SUPERFICIE EDIFICADA:..... 50,58 m²**

2.3.1.6. Parámetros Urbanísticos

Atendiendo tanto a las condiciones edificatorias de Licencia Comercial y Proyecto de Ejecución en los que se atendía a la Norma Zonal GEC como a las condiciones establecidas por el uso de “Unidad de Suministro” y Autolavado en el PGOU de Burgos, para la implantación pretendida, según el presente Estudio de Detalle, se atenderá a los siguientes parámetros:

CONDICIONES PARCELA COMERCIAL			
Parámetro	NORMATIVA PGOU Norma Zonal GEC – Grado 2a		PROYECTO Y ESTUDIO DETALLE
Parcela mínima	Superficie mínima:	≥ 1.500 m ²	15.992,83 m ²
Ocupación	50% s/ rasante 100% bajo rasante	7.996,45 s/ rasante 15.992,89 bajo rasante	6.536,04 s/ rasante (5.442+823+319,47+106,40 +164,64) 0,00 bajo rasante
Edificabilidad	2 m ² /m ² parcela neta H _{max} : 6 plantas H _{libre} plantas: 4 m (mínimo)	31.985,78m ² H _{max} : 6 plantas H _{libre} plantas: 4 m (mínimo)	8.161,58 m ² (7.288+823+50,58) PB+P1 H ≥ 4 m
Posición respecto a linderos laterales y fondo	H/2 (min. 3m).		≥ H/2 (min. 3m)
Separación de la fachada a la alineación	La mayor de: H del edificio desde fachada opuesta. H/2 del edificio desde eje de vial.		≥ H/2 del edificio desde eje de vial.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
--	--	--

CONDICIONES UNIDAD DE SUMINISTRO Y AUTOLAVADO		
Parámetro	PGOU DE BURGOS	ESTUDIO DETALLE
Superficie Uso Unidad Suministro	Máximo 250 m ²	Marquesina: 86,40 Edificio auxiliar: 20,00 Aparcamiento: 54,00 Depósito Combustible: 48,43 TOTAL: 208,83 m ²
Edificabilidad	≤ 20 m ²	Edificio de servicio: 20,00 m ²
Condiciones Edificación	Plantas: PB H _{max} : 4,5 m H _{min} piso: 3,00 m	Plantas: PB H _{max} : ≤4,5 m H _{min} piso: ≥ 3,00 m
Dotación Aseos	1 aseo de uso público	1 aseo en edificio de servicio
Marquesina Protección Surtidores	H ≤ 5,50 m	H ≤ 5,50 m
Ajardinamiento	≥ 10% de sup. Parcela afectada	> 10% subparcela 2 en frente viario
Dotación Aparcamiento Unidad Suministro	3 plazas (características adaptadas)	3 plazas (características adaptadas)
Dotación Aparcamiento Autolavado	3 p/ud. Autolavado	9 plazas (3 p x 3 uds autolavado)

2.3.1.7. Dotación Plazas Aparcamiento

La dotación mínima de plazas de aparcamiento del Parque Comercial según análisis realizado en Licencia Comercial es de 170 plazas para vehículos y 28 plazas para bicicletas según las superficies y usos definidos en el documento.

En el mencionado análisis se determinaban las plazas de aparcamiento a dotar en la Subparcela 2 y que eran 8 uds de plazas para vehículo y 1 ud de plaza para bicicletas. Todas ellas son consideradas en la Urbanización del Parque Comercial.

La propuesta de implantación de “Unidad de Suministro” y Autolavado supone una dotación de plazas para la subparcela 2 de:

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

Parámetro	PGOU de Burgos		Total Subparcela 2
Dotación Aparcamiento	≤ 2 surtidores	3 Plazas (características adaptadas)	3 plazas (características adaptadas)
	Autolavado	3p/ud Autolavado	9 plazas
TOTAL			12 plazas

En base a estos datos, la necesidad de dotación mínima de plazas de aparcamiento para la totalidad del Parque Comercial se tendría que aumentar en +4 uds (8 previstas inicialmente ante las 12 necesarias según propuesta de uso).

Si bien se trata de una dotación mínima de, con el nuevo uso, 174 plazas para vehículos y el propio Parque Comercial ya supera ese mínimo al disponer de 193 plazas, en la propuesta de ordenación de la subparcela 2 se dispone de 9 nuevas plazas de aparcamiento, y se reordenan las tres existentes junto a la subparcela adaptándolas en sus características para el uso de personas con movilidad reducida y cercanas a la Unidad de Suministro atendiendo a la dotación exigida para este uso.

La disposición de plazas dotacionales obligatorias en espacios privados contempla la posibilidad de que éstas se ubiquen según apartado 4 del Art. 34 del PGOU de Burgos:

- En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o edificado.
- En un espacio comunal, sea libre o edificado, en cuyo caso se establecerá la servidumbre correspondiente.
- En una parcela situada a menos de 100 m siempre que ello no impida que de manera independiente se mantenga la dotación obligatoria de las edificaciones permitidas en dicha parcela y la de otros locales vinculados en edificios próximos y acogidos a la misma fórmula.

Por lo tanto, la dotación de plazas de la subparcela 2 según su uso puede, total o parcialmente, quedar dotada y justificada en la Parcela Comercial donde se integra,

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

no obstante y para que el uso de autolavado no afecte al aparcamiento general, se considera oportuno que la implantación de autolavado cuente con sus plazas dotacionales, 1 en posición para autolavado y dos cercanas en espera por cada box de autolavado, asegurando un correcto uso de la zona con esta actividad y aumentando la dotación del Parque Comercial en cuanto a plazas de aparcamiento según lo siguiente:

	Tipo Plaza	S/Norma Técnica y/o PGOU	Proyecto Parque Comercial	Propuesta Estudio Detalle
Plazas Aparcamiento P.C. Arlanzón	Vehículos normales	170	179	185
	Plazas Adaptadas	1/33 s/total (min. 6)	6 (> 1/33)	9 (> 1/33)
	Plazas Recarga Vehículos Eléctricos	1/40 s/total (min. 5)	8	8
	Plazas Bicicletas	28	28	28
TOTALES	Vehículos	170	193	202
	bicicletas	28	28	28

2.3.1.8. Espacios de Carga y Descarga

En el Parque Comercial, las labores de carga y descarga se realizarán desde el viario interior norte, sin afectar a tránsito rodado o peatonal. Cada local dispondrá de una superficie para las labores de carga y descarga de 5,70 m de largo y 2,60 m de ancho, prevista para vehículos industriales ligeros. En la ubicación de los diferentes espacios de carga y descarga se han tenido en cuenta las diferentes carpinterías de los distintos locales (puertas de evacuación, puertas de acceso a almacenes etc.).

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN - CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

Para la subparcela 2 y uso “Unidad de Suministro” se reserva un espacio “ocasional” de uno de los viales de isletas de surtidores, junto a las bocas de los tanques enterrados, para realizar el abastecimiento de combustibles a la actividad.

2.3.1.9. Accesibilidad

En la ordenación propuesta se ha atendido a la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

La propuesta contempla los volúmenes edificatorios a misma rasante que la urbanización exterior contando con itinerario accesible hasta la entrada principal del edificio.

En base a la dotación total de aparcamiento prevista (202 plazas), se contempla la reserva de plazas permanentes y cercanas al acceso peatonal del edificio en cuantía mínima de 1 plaza cada 40 uds, para personas con movilidad reducida así como otras tres cercanas a la Unidad de Suministro. El dimensionamiento y señalización de estas plazas cumplirán con lo establecido en el Anexo de la mencionada Orden.

2.3.1.10. Condiciones de aproximación y entorno

La ordenación propuesta dispone de espacios de maniobra para intervención de Bomberos y otros servicios de emergencia, para lo cual se ha atendido, aun tratándose de edificios con altura máxima PB+1 con evacuación descendente inferior a 9 m (DB-SI5 No Aplicable), a las condiciones de aproximación y entorno definidas en dicho Documento Básico. La urbanización del entorno de la edificación permite espacios de maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas donde se sitúan los accesos con anchura mínima de 5 m, sin contar la urbanización con pendientes superiores al 10% y con pavimento capaz de soportar sobrecargas de punzonamiento.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN - CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.3.2. Solución de accesos

Los accesos a la Unidad de Suministro se realizan desde la vialidad interior del Parque Comercial.

Las condiciones de acceso a la parcela comercial han sido justificadas en base al análisis de tráfico generado realizado para la obtención de licencia comercial y se considera que la implantación comercial prevista incluyendo la nueva Unidad de Suministro y Autolavado no supone un aumento sustancial de los tráficos analizado, siendo además las maniobras de acceso y espera de la unidad de suministro realizadas en el interior de la parcela privada.

2.3.3. Coherencia con el Planeamiento General

Se considera la ordenación establecida en el Estudio de Detalle acorde con el planeamiento general ya que su objetivo es concretar ciertos aspectos relacionados con la implantación de usos concretos, fijando accesos y área de movimiento.

Se cumple con la edificabilidad máxima, alineaciones y usos establecidos por el PGOU de Burgos y se respetan los objetivos, criterios y demás condiciones del PGOU de Burgos.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.4 ANÁLISIS DE OTRAS CONSECUENCIAS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

2.4.1. Servicios urbanos / Infraestructuras disponibles

La subparcela objeto del estudio de detalle se ubica en el interior de un Parque Comercial que cuenta con acometidas desde las redes generales municipales de saneamiento y abastecimiento con capacidad suficiente para acometer las necesidades de las edificaciones y actividades.

Dichas infraestructuras y sus acometidas han quedado definidas en el Anexo de Urbanización del Proyecto de Ejecución, documento que se ha incluido como complemento a la tramitación inicial del Estudio de Detalle e incluyendo los planos de Servicios Urbanos existentes en la documentación gráfica de la presente revisión.

2.4.2. Protección ciudadana de Castilla y León

En el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de “Protección ciudadana de Castilla y León” se establece:

“Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico general y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ello. Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, así como las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento, se someterán a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento de planeamiento”.

Según lo anteriormente expuesto, se someterá a informe preceptivo del órgano competente en materia de protección ciudadana, cuando afecte a áreas sometida a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

En este caso no existen afecciones que han sido delimitadas por la administración competente, por lo que se toma como referencia el documento de Análisis de Riesgos y su consideración en el PGOU de Burgos, ya que durante la tramitación del PGOU fue remitido a la Agencia de Protección Civil y Consumo de la Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León a efectos de su valoración e informe.

Análisis de Riesgos

Los riesgos a los que puede estar expuesto un entorno se clasifican en Riesgos Tecnológicos y Riesgos Naturales. Los primeros son causados por la actividad humana mientras que los segundos se desencadenan por procesos naturales.

Tras analizar el entorno no se considera que en el ámbito del Estudio de Detalle existan riesgos tecnológicos significativos que supongan una valoración superior a un riesgo bajo en aspectos como son el Riesgo en el Transporte, Incendio o Explosión, Químico, Contaminación, Sanitarios e Infraestructuras.

El borrador del Plan de Emergencia Municipal de Burgos (PEMBUR) no establecía un nivel de riesgo especial sobre la parcela.

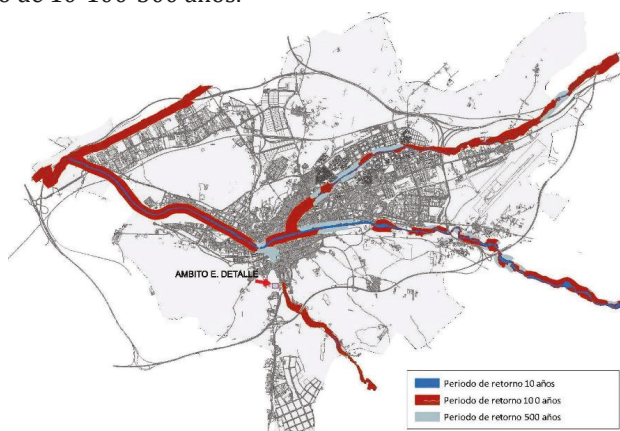
En cuanto a los Riesgos Naturales, se analizan seguidamente aquellos por los que el ámbito pueda verse afectado y que son:

- **Riesgo de Inundación:** Se adjunta mapa de zonas inundables en el ámbito del Estudio de Detalle obtenida del visor Mírame de la Confederación Hidrográfica del Duero.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---



Así mismo se consulta plano de inundabilidad del Estudio Hidrológico del PGOU de Burgos donde se indican las zonas afectadas por períodos de retorno de 10-100-500 años.

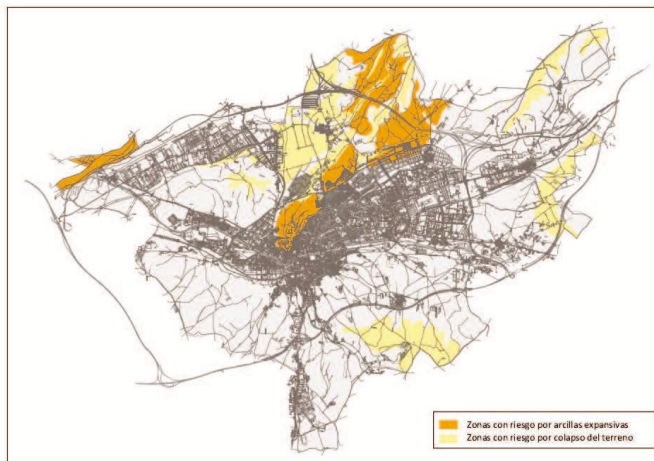


En el ámbito del Estudio de Detalle no se identifica Riesgo de Inundación, no modificándose los usos establecidos en el PGOU para la parcela, para cuya aprobación se declaraban compatibles con los criterios del organismo de cuenca.

▪ **Riesgo del Terreno:**

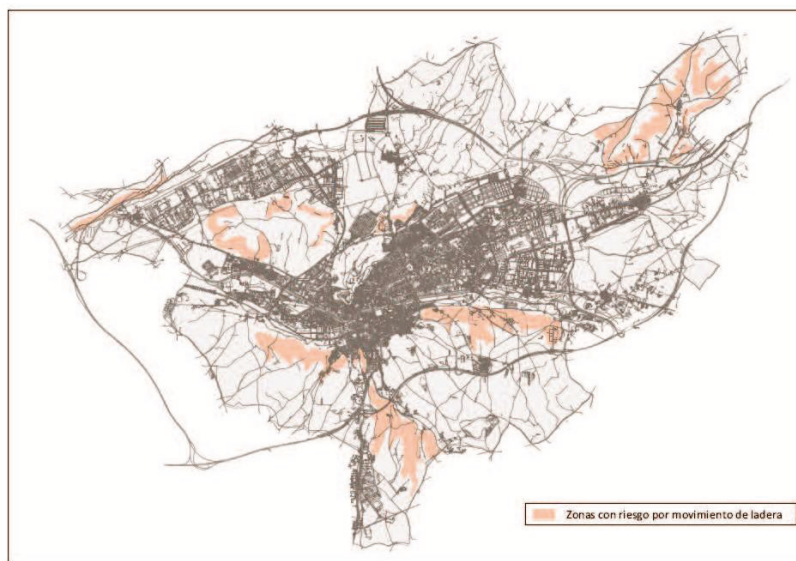
- **Colapso del Terreno:** La parcela no se encuentra identificada como con posible riesgo por colapso del terreno según plano del PGOU adjunto:

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---



- Movimiento de Laderas: La parcela se encuentra cercana a zona identificada con riesgo de movimiento de ladera. Si bien no se corresponde con la Subparcela 2 donde se implantarán los usos de Unidad de Suministro de Combustibles y Autolavado, en el fondo de parcela y debido a la existencia de un talud con importante diferencia de cotas entre plataformas superior e inferior se ha ejecutado una escollera a pie de ladera como medida de contención ante posibles desplazamientos.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---



Por lo tanto, se considera que el ámbito del presente Estudio de Detalle no se encuentra afectado por riesgos que se consideren incompatibles con los usos permitidos y se considera que no es necesario establecer medidas especiales.

2.4.3. Servidumbres Aeronáuticas

La parcela objeto del Estudio de Detalle se encuentra dentro de la superficie de limitación de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos, tal y como puede observarse en la documentación gráfica del presente documento.

Se atenderá al Decreto 369/2023 de 16 de mayo, de servidumbres aeronáuticas y más concretamente a sus artículos 27 sobre informes de planes o instrumentos de ordenación y artículo 31 “Condiciones para la realización de actuaciones en zona de servidumbre o que supongan obstáculo” donde se indica que la necesidad de contar con autorización previa para la realización de construcciones, instalaciones o plantaciones en espacios o zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN - CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

En lo que corresponde al Municipio de Burgos son de aplicación el Plan Director del Aeropuerto de Burgos (Villafra) aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 18 de julio de 2001, el Decreto 62/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Burgos y el Real Decreto 1838/2009, de 27 de noviembre, de actualización de las servidumbres aeronáuticas del Ayuntamiento de Burgos.

En el desarrollo urbanístico se atenderá a lo dispuesto en los artículos 69 "Instalaciones Aeroportuarias" y artículo 70 "Afecciones Acústicas y Servidumbres Aeronáuticas" de la Normativa del PGOU de Burgos vigente.

"Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en el término municipal de Burgos, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.) modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos, que vienen representadas en los planos PO 10 de servidumbres aeronáuticas de la "Revisión y Adaptación del PGOU de Burgos", salvo que a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se demuestre que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de aeronaves. El pronunciamiento previo de AESA será igualmente obligatorio para aquellas zonas del término municipal de Burgos en las que, pese a no encontrarse bajo las servidumbres aeronáuticas, se propongan construcciones o estructuras, o sus medios auxiliares de construcción, con una altura superior a los 100 metros sobre el terreno."

2.4.4. Legislación en materia de ruido

Según se refleja en el Plano de Ordenación P09-Zonificación Acústica, la parcela se ubica en Área Tolerablemente Ruidosa (oficinas, comercial, deportivo).

En cuanto a la actividad futura, ésta deberá cumplir con los límites establecidos en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones y en el Mapa Estratégico del ruido,

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

siendo aplicable en la construcción de la edificación todos los parámetros del Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HR, así como la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

No se estima necesaria la redacción de Estudio Acústico debido a que el alcance del presente Estudio de Detalle no establece ni modifica el uso pormenorizado de la parcela, según apartado 4 del artículo 6 “Mapa de ruido y planes de acción” de la Ordenanza Municipal del ruido.

“Los instrumentos de planeamiento de desarrollo, sus revisiones, modificaciones y adaptaciones, contendrán un estudio acústico, realizado por una Entidad de Evaluación Acústica, que analice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables, salvo en aquellos estudios de detalle en que no se establezcan ni se modifique la asignación del uso pormenorizado, circunstancia que se mencionará específicamente.”

2.4.5. Patrimonio Cultural

El ámbito del Estudio de Detalle no se encuentra incluido en ninguno de los catálogos que conforman el PGOU de Burgos, por lo que no tiene afección alguna a este respecto.

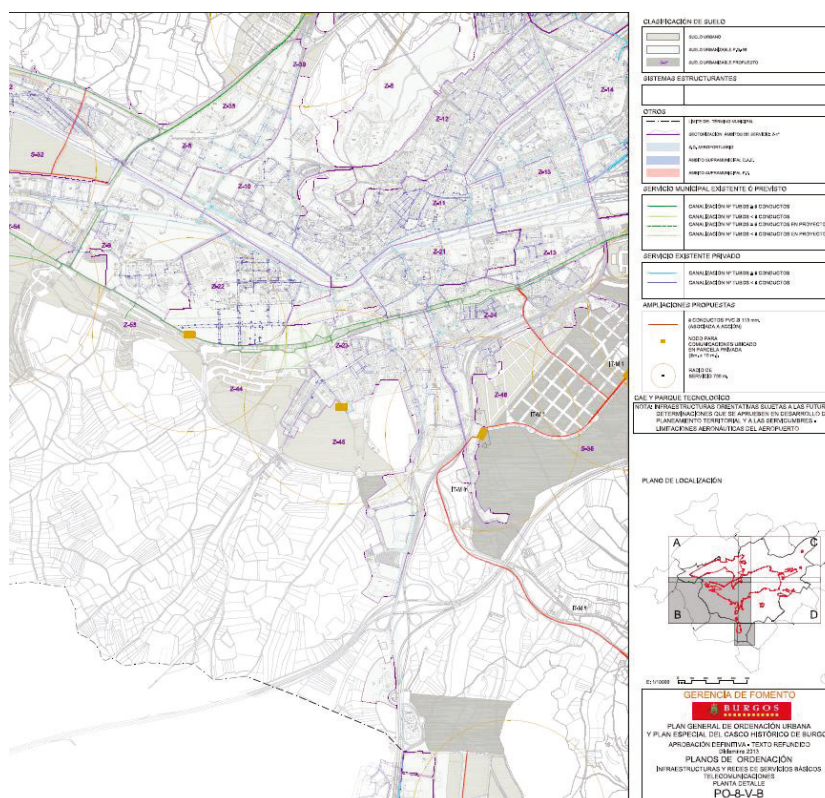
	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.4.6. Redes de Comunicaciones Electrónicas

Conforme a la ITU 1/2016, Orden FYM 238/2016 de 4 de abril, se hace constar en la presente memoria vinculante la ausencia de afección sobre el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas en base a su artículo 4 “Planeamiento de desarrollo” donde se indica la necesidad de solicitar informe del órgano correspondiente según lo especificado en su artículo 3 “Planeamiento general” con las siguientes excepciones:

- a) Que se produzcan servidumbres acústicas. No se producen
- b) Cuando se afecte a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos.
No se afecta según se justifica en este documento.
- c) Cuando se afecte al despliegue de las redes públicas de Comunicaciones Electrónicas. No se afecta.

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---



2.4.7. Impacto de Género

El presente Estudio de Detalle, de ordenación para implantación del uso de Unidad de Suministro de Combustibles y Autolavado se considera que no tiene impacto sobre los diferentes colectivos sociales como son la infancia y la adolescencia (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor), las familias (Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas), las personas con discapacidad o con otras capacidades (Ley 2/2013, de 15 de mayo, de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad) y sobre el Colectivos LGTBI (Ley 13/2005, de 1 de julio, en materia de derecho a contraer matrimonio y Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas).

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

La Ley 1/2011, de 1 de marzo, de impacto de género en Castilla y León, es el instrumento jurídico de ámbito territorial que persigue incorporar la perspectiva de género en las Leyes, disposiciones administrativas de carácter general y planes de especial relevancia económica y social.

Según sus artículos primero y segundo podemos interpretar que no es obligatorio incluir, en el presente Estudio de Detalle, Informe de Evaluación de Impacto de Género, ya que el mismo no pertenece al ámbito de aplicación.

Ási mismo, la redacción del texto normativo atiende a la legislación vigente en materia de uso del lenguaje no sexista en las administraciones públicas.

2.4.8. Evaluación Ambiental de Planes

De acuerdo con el Artículo 1 del Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León:

“Los Estudios de Detalle, como instrumento de planeamiento de desarrollo, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que desarrollan haya sido sometido a evaluación ambiental, se considera ni tienen efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto no deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada”.

Es por lo que se considera que el presente Estudio de Detalle, situado en suelo urbano consolidado, donde no existen valores ambientales, no debe ser objeto de evaluación ambiental.

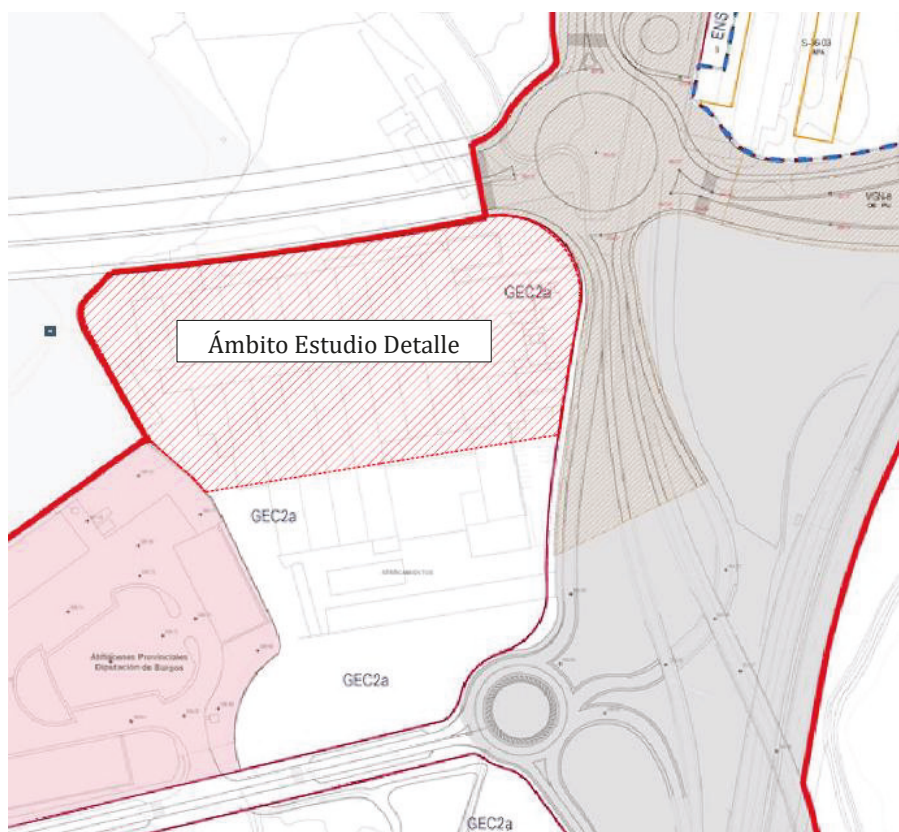
	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.5 RESUMEN EJECUTIVO

2.5.1. Ámbito de la nueva ordenación

El ámbito de Estudio de Detalle se corresponde con la parcela catastral de referencia 2262001VM482650001PX clasificada por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Burgos como Suelo Urbano Consolidado regulado por la Norma Zonal GEC “Grandes Establecimientos Comerciales” en su grado 2 y nivel “a” a efectos del régimen de edificación.

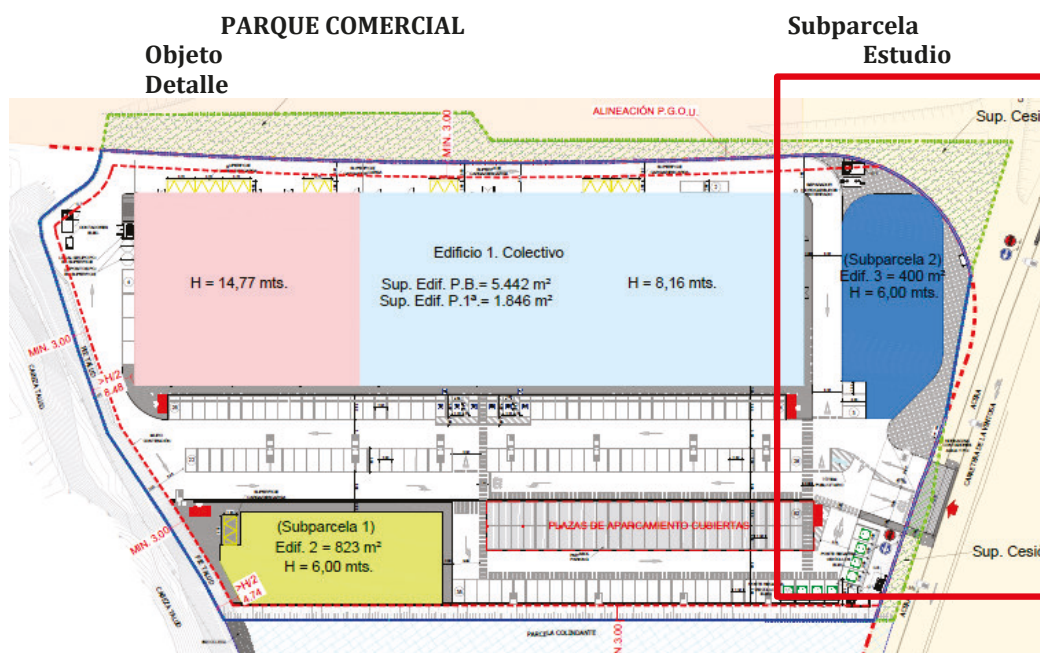
En cumplimiento del artículo 136 del RUCyL se adjunta plano de situación con indicación del ámbito donde la nueva ordenación completa a la vigente:



	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

2.5.2. Objeto

El Estudio de Detalle justifica la ordenación general de la parcela donde se implantará un Parque Comercial y se centra así mismo en la justificación de la ordenación en subparcela existente en el ámbito, Subparcela 2, donde se pretende la implantación de una unidad de suministro de combustibles y un servicio de autolavado, usos que, en cumplimiento del PGOU de Burgos, deben ser ordenados mediante Estudio de Detalle.



2.5.3. Suspensión de Licencias

Al no generar alteración alguna de las condiciones establecidas en el Planeamiento de aplicación para el ámbito del desarrollo urbanístico, quedará condicionada a la aprobación del presente Estudio de Detalle las obras de implantación de Unidad de

	ESTUDIO DE DETALLE PARA IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y AUTOLAVADO EN PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN – CTRA. MADRID-IRUN 2 (DIRECCIÓN MADRID) EN BURGOS REVISIÓN 3 PARA APROBACIÓN DEFINITIVA REF. 4/2025/EST-PGOU	
---	--	---

Suministro de Combustibles y Autolavado en la superficie del ámbito identificada como Subparcela 2.

2.5.4. Otras consideraciones

El desarrollo de las previsiones contenidas en el Estudio de Detalle se realizará en una única etapa para su ámbito: Ejecución de las obras de edificación de la subparcela y de su urbanización interior.

No se precisa Proyecto de Urbanización ni gasto de urbanización alguno para la ejecución de vías públicas, espacios libres o la ejecución de servicios urbanos, pues se trata de Suelo Urbano Consolidado, contando ya con servicios suficientes y adecuados para servir a las previsiones del planeamiento desarrollados en el Proyecto del Parque Comercial donde se encuentra el ámbito del presente Estudio de Detalle.

Así, la actuación propuesta, se estima que no tiene incidencia alguna sobre las Haciendas Públicas, teniendo en cuenta el tamaño de la actuación, que no se afecta a viarios públicos, zonas verdes o servicios urbanos existentes que se encuentran ya implantados y mantenidos en la actualidad. No precisa el Ayuntamiento de Burgos prever nuevas partidas presupuestarias derivadas de la actuación propuesta.

Se considera que, con lo especificado en la presente documentación, que consta de Memoria y Planos, queda definido el ESTUDIO DE DETALLE PARA LA ORDENACIÓN DE SUBPARCELA 2 DEL PARQUE COMERCIAL ARLANZÓN EN LA CTRA. MADRID-IRUN, 2 (Dirección Madrid) DE BURGOS.